

1527222-29.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2302709/2021 - 08º D.P.

BRAS, 21246622 - 08º D.P. BRAS, 6084/21/108

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ELBA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 1424/2021 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527222-29.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527222-29.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2302709/2021 - 08º D.P.

BRAS, 21246622 - 08º D.P. BRAS, 6084/21/108

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ELBA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 1424/2021

ELBA MARIA DO NASCIMENTO SILVA está sendo processada incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 87-90, segundo a qual "[...] no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 03h15min, na Rua das Olarias, altura do nº 500, Pari, nesta Cidade e Comarca, ELBA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, qualificada a fls. 14, transportava e trazia consigo 106 (cento e seis) porções de cocaína, com peso de 60,9 g. (sessenta gramas e nove decigramas); 5 (cinco) porções de LCD, com

peso de 1,4 g. (um grama e quatro decigramas); 17 (dezessete) porções de maconha, com peso de 26 g. (vinte e seis gramas); 28 (vinte e oito) porções também de maconha, com peso de 26,8 g. (vinte e seis gramas e oito decigramas); e 71 (setenta e uma) porções de cocaína do tipo "crack", com peso de 7,2 g. (sete gramas e duas decigramas), substâncias entorpecentes para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 36/40 e laudo de exame químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. Segundo restou apurado, na data supracitada, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo da marca Hyundai, de placas KYT3J40, ocupado por 04 (quatro) pessoas, em atitude suspeita, razão pela qual emitiram ordem de Parada. O condutor do referido carro empreendeu fuga, iniciando-se breve perseguição. No endereço acima descrito, o indivíduo que conduzia o veículo diminuiu a velocidade, saiu do carro e conseguiu se evadir a pé do local. Na sequência, os policiais abordaram a denunciada ELBA, que ainda estava dentro do automóvel, com uma pochete nas mãos, a qual fora dispensada no assoalho do veículo, contendo em seu interior os entorpecentes descritos acima, bem como a quantia de R\$.47,45 em dinheiro (quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Na ocasião, os milicianos também abordaram as passageiras do referido carro, Laís Pereira da Silva e Michelle Aparecida Santos Dias, as quais informaram que haviam pegado uma carona com sujeito conhecido pela alcunha de "Liu", que seria namorado da denunciada ELBA. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão, evidenciam que seriam destinadas ao tráfico de drogas. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 18-19; laudo de constatação provisória - fls. 36-40, laudo químico toxicológico - fls. 143-146 e laudo pericial de lesão corporal cautelar - fls. 73-74.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia (fls. 131), citada a ré em audiência de 19/04/2022, a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir. É o relatório e decido.

O pedido condenatório é improcedente.

A prova oral concluída sob o crivo do contraditório traz inconsistência acerca da posse exercida sobre o entorpecente no momento da prisão e, por via de consequência, não sedimentando a certeza necessária de que entre os ocupantes do veículo, fosse ela a responsável pelo entorpecente.

Nesse sentido, todos os policiais militares ouvidos em sede judicial relatam a atenção voltada para o veículo após a fuga empreendida por seu condutor, avançando por vias públicas da capital, passando pela marginal, chegando à região do Pari, quando o condutor saiu em fuga, não sendo identificado, detidas as três ocupantes do veículo, localizado o entorpecente.

O policial militar Henrique Pino Matias relatou que ao parar o veículo, a ré desceu do auto junto a outras ocupantes e que teria sido abordada pelo parceiro de farda do depoente, oportunidade em que admitiu que a droga lhe pertencesse, estando a ocupar o banco do passageiro, afirmando que com o motorista levaria as drogas para local não indicado. As demais ocupantes diziam que estavam de carona após retornarem de um baile. Relatou não ter visualizado o encontro das drogas porque estaria incumbido de manter as demais rées detidas.

O policial militar Henrique Vilela Fernandes apontou a ré por ser aquela no colo da qual a mochila contendo diversos tipos de drogas foram encontrados. O depoente executou a abordagem à ré na companhia de seu parceiro de farda Henrique Pino Matias, tendo sido esse aquele que encontrara as drogas e, nesse momento, a ré negou que as drogas lhe pertencessem.

O policial militar Ariel Augusto de Medeiros Vieira disse ter sido o autor da prisão de uma das ocupantes do veículo, testemunha Michelle Aparecida Santos Dias que tentava deixar o local e, não presenciando o encontro das drogas, soube que teriam sido localizadas pelo parceiro de farda, soldado Vilela, sem que tivesse a ré ofertado qualquer explicação sobre as drogas.

Ao ser interrogada em juízo, a ré negou conhecimento sobre as drogas, alegando que o motorista do veículo seria pessoa com quem tivera um breve relacionamento e, por coincidência, o encontrara na frente do prédio no qual reside a interroganda, aceitando um convite para sair, chamando as demais ocupantes do veículo. Repentinamente, aquele iniciou manobras visando se desvencilhar da abordagem policial e, ao final, abandonando a condução do veículo no qual fora detida junto às demais, não tendo conhecimento sobre as drogas.

A versão exculpatória não se mostra crível diante da constatação de perfis policiais isentos e desprovidos do intento de incriminar inocentes, tornando, da mesma forma, desacreditados os depoimentos das testemunhas Laís Pereira da Silva e Michelle Aparecida Santos Dias ao mencionarem terem sido forjado o crime pelos policiais militares.

A ré ostenta passagem criminal por associação ao tráfico de drogas (certidão de folhas 54/55, ao que parece, não estando alheia à existência das drogas no interior do auto.

Todavia, diante de divergências constantes dos depoimentos policiais, como acima expus e, incidindo sobre aspectos relevantes a se determinar a responsabilização sobre as drogas, não se extrai do contexto probatório a convicção necessária ao acolhimento da pretensão punitiva lançada na denúncia, fundamento pelo qual absolve ELBA MARIA DO NASCIMENTO SILVA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA